

0004035-42.2014.8.26.0477

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. PERÍCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. 1. A qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo só pode ser aplicada ao crime de furto mediante realização de exame pericial, tendo em vista que, por ser infração que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo nº 0004035-42.2014.8.26.0477 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004035-42.2014.8.26.0477 - Nº de Controle 2014/000625

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Brito da Silva

Vistos.

Marcelo Brito da Silva está sendo processado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal, pois, nos termos da denúncia, em data incerta, próxima e anterior a 2 de dezembro de 2013, em horário indeterminado, na Rua João Roberto Correia nº 267, Vila Sônia, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, um aparelho de som três em um, um contrato referente ao imóvel situado no local dos fatos, um ventilador, uma furadeira elétrica, uma máquina makita, uma máquina wap, uma máquina tico-tico, duas caixas contendo ferramentas diversas, alimentos, uma aliança, painéis de pressão, roupas e um relógio de pulso, avaliados em cerca de cinco mil reais, pertencentes a seu genitor Manoel Bazílio da Silva, idoso com mais de sessenta anos, nascido em 25/01/1945.

A denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2015 (fls. 47/48).

O réu foi citado por edital (fl. 83), suspendendo-se o processo e o curso do prazo prescricional em 29 de abril de 2017 (fl. 84); posteriormente, o réu foi citado pessoalmente (fl. 114), apresentando resposta à acusação às fls. 116/118, contudo, foi ratificado o recebimento da denúncia e revogada a suspensão do processo, decisório este datado de 22 de março de 2019 (fl. 119).

Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima e uma testemunha; ao final, o réu foi interrogado. Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público ofertou seus memoriais às fls. 222/225 e requereu a condenação

do réu nos termos da denúncia.

A Defesa pugnou em suas alegações finais acostadas às fls. 229/238, pela absolvição ou, subsidiariamente, em caso de condenação, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, a fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, a não aplicação da agravante prevista na alínea "e" do inciso II do artigo 61 do Código Penal e o estabelecimento de regime aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade do crime de furto está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), e demais provas coligidas nas fases policial e judicial. A autoria foi seguramente elucidada, e aponta para o réu.

Ouvido em juízo, o ofendido afirmou que o acusado, que é seu filho, residia na casa ao lado, tendo aberto um buraco para subtrair os bens descritos na denúncia. À época dos fatos o réu fazia uso de entorpecentes, mas agora está recuperado. Devido à sua idade, o increpado está cuidando do declarante atualmente. Não conseguiu recuperar os objetos e nunca perguntou qual era sua intenção.

A testemunha Selma Brito da Silva, irmã do acusado, disse que o réu, à época dos fatos, era usuário de drogas, tendo feito um buraco na parede para ingressar no imóvel. Depois dos fatos, o acusado ficou morando na rua, tendo reaparecido há três anos, já recuperado e trabalhando. Atualmente, o réu cuida da vítima, que é idoso e possui problemas de saúde.

Interrogado em juízo, o acusado confessou os fatos imputados e asseverou que era usuário de drogas, mas que não faz mais uso.

Dessa forma, o arcabouço probatório se configurou claro, seguro e harmônico, designando de maneira categórica a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de furto, eis que a confissão do acusado se encontra em arrimo com nos relatos do ofendido e da testemunha inquirida, sendo relevante destacar, por oportuno, que "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos." (Código de Processo Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, 7ª ed., Editora Atlas S/A São Paulo, 2.000, pág. 469), daí porque inarredável a prolação de um édito condenatório.

Rechaça-se, todavia, a tese ventilada pela defesa acerca das escusas absolutórias, eis que inaplicáveis ao caso sub judice, posto que o ofendido era possuía idade superior a 60 (sessenta) anos à época dos fatos, havendo, pois, óbice legal para aplicação do referido instituto (art. 183, III, CP).

Por fim, não obstante os relatos da vítima e da testemunha, para aplicação da qualificadora de rompimento de obstáculo, afigura-se imprescindível a realização de laudo pericial, ex vi do artigo 158 do Código de Processo Penal, sob pena de se fazer presunção em desfavor do réu, sendo admitida a prova oral apenas em casos excepcionais, o que não me parece aplicável ao caso, eis que não há justificativa pela não realização da perícia no imóvel do ofendido, que é pai do acusado. Acerca da necessidade de realização de exame pericial para demonstração da qualificadora de rompimento de obstáculo:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. PERÍCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. 1. A qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo só pode ser aplicada ao crime de furto mediante realização de exame pericial, tendo em vista que, por ser infração que deixa vestígio, é imprescindível a realização de exame de corpo de delito direto, por expressa imposição legal. Precedentes. 2. A substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas pode ocorrer se o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, o que não foi demonstrado no presente caso. 3. Ressalte-se que é manifestamente ilegal o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no furto, tão somente, pelas declarações das vítimas, confissão da ré e

imagens fotográficas colacionada aos autos, quando o arrombamento deixa vestígios, sendo imprescindível para sua incidência, a confecção de laudo pericial (art. 158 e art. 167 do CPP) - HC n. 257.765/MS, Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), Quinta Turma, DJe 28/6/2013. 4. Agravo regimental improvido." (STJ; AgRg no Resp nº 1.501.462/MT; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma, j. em 24/03/2015)

Sendo assim, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo é axiomático.

Conclui-se, destarte, que a autoria e a materialidade do crime de furto simples estão confirmadas pelo conjunto probatório colhido nos autos, daí porque a condenação é de rigor, restando a individualização da pena, o que faço a seguir. Na primeira fase da dosimetria, não vislumbrando no quanto apurado circunstância ou característica que justifique o exacerbamento das penas, aplico-as pelo mínimo, ou seja, 1 (um) ano de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal, à míngua de notícia de fortuna do réu. Em segunda fase de aplicação da pena, além da agravante inserta na alínea "e" do inciso II do artigo 61 do Código Penal, já que o réu é filho do ofendido, também observa-se que o increpado é multirreincidente (fl. 173 - processo nº 0004358-77.2006.8.26.0590, cuja pena privativa de liberdade apenas foi extinta em 24 de março de 2011, conforme se constata em sua folha de antecedentes, mais especificamente à fl. 166, portanto, não alcançada pelo quinquênio depurador, a ser contando a partir da data de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal; fl. 179 - processo nº 0015594-02.2001.8.26.0590, cuja pena privativa de liberdade foi julgada extinta em maio de 2011, tal como constante na própria certidão; fl. 180 - processo nº 0017544-80.2000.8.26.0590, cuja pena privativa de liberdade também foi julgada extinta em maio de 2011, tal como constante na própria certidão; fl. 168 - processo nº 426/2003, cuja pena privativa de liberdade apenas foi extinta em maio de 2011, conforme se constata em sua folha de antecedentes, mais especificamente à fl. 167; e fl. 169 - processo nº 2160/2008, cujo trânsito em julgado à Defesa ocorreu em 6 de setembro de 2011) e, todavia, não obstante tenha confessado integralmente o delito, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos processos-paradigma do Tema nº 585, preponderará a agravante, daí porque majoro a pena pela metade, a qual resulta, pois, em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Vale lembrar, por oportuno, que a folha de antecedentes é apta a demonstrar os maus antecedentes e a reincidência. Nesse sentido:

"PENAL. APELAÇÃO. FURTO. CONDENAÇÃO LEGÍTIMA. PENAS BEM DOSADAS. ADEQUADA FOLHA DE ANTECEDENTES PARA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. 1. Sem impugnação, mantida a condenação, porque legítima em razão das provas carreadas aos autos. 2. Maus antecedentes e reincidência bem comprovados com Folha de Antecedentes, que, com indicação do trânsito em julgado dos processos indicados, é documento oficial, com presunção de veracidade, hábil à prova daquelas circunstâncias." (TJSP; Apelação nº 0084300-27.2009.8.26.0050; Rel. Des. Alcides Malossi Júnior; 8ª Câmara de Direito Criminal; Barra Funda; j. 03/09/2015).

Afasto, no entanto, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, porquanto inexistente nexos lógicos entre a conduta perpetrada e o estado de fragilidade da vítima, conforme preleciona Guilherme de Souza Nucci:

"Idoso: a agravante prevista nesta alínea [...] tem em vista assegurar punição mais severa ao autor de crime que demonstrou maior covardia e facilidade no cometimento da infração penal, justamente pela menor capacidade de resistência dessas pessoas, devendo, naturalmente, haver nexos lógicos entre a conduta desenvolvida e o estado de fragilidade da vítima. Sob outro aspecto, o agente deve conhecer essa circunstância envolvendo a idade da pessoa ofendida, aproveitando-se disso" (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 15ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:

Forense, 2015, p. 487).

Em última fase, não há outras causas modificadoras, daí porque torno definitiva a pena sobredita.

Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, entendo que a fixação de regime semiaberto ou fechado, com fulcro na multirreincidência, não se mostra proporcional ao caso sub judice, eis que o acusado é filho do ofendido e inclusive há notícia de que atualmente cuida da vítima em virtude de sua idade e estado de saúde, consoante a prova oral coligida aos fólios, além de que, segundo informado, não seria mais adicto, e, repita-se, o estabelecimento de regime mais gravoso traria consequências até à vítima, que agora é cuidada pelo réu, daí porque o caso é de excepcionalmente fixar o regime aberto em apreço à finalidade ressocializadora da pena privativa de liberdade. Nessa direção, pronunciou-se o Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de, apesar da recidiva, estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência e nos maus antecedentes, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R\$ 130,00 (cento e trinta reais). Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida pouco acima do mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 6. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para fixação do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.” (STF; HC nº 135164, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes; Primeira Turma; julgado em 23/04/2019; PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)

Contudo, a reincidência é impeditivo para substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou a concessão do sursis (art. 44, I, e art. 77, I, ambos do CP).

Considerando que solto se encontra, assim poderá apelar.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal, o que faço para condenar Marcelo Brito da Silva como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Não obstante as conclusões supra, considerando o quantum de pena aplicado, a prescrição da pretensão punitiva se dá em 4 (quatro) anos, ex vi do artigo 109, inciso V, do Código Penal, pelo que há de se concluir pela ocorrência da prescrição retroativa, eis que a denúncia foi recebida em 10 de novembro de 2017, tendo transcorrido, portanto, até a presente data, lapso temporal superior a 5 (cinco) anos e 1 (um) mês, descontado o período de quase 1 (um) ano e 10 (dez) meses em que o processo permaneceu suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Assim, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, julgo extinta a punibilidade do réu Marcelo Brito da Silva, anotando-se e, após o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, observadas as formalidades legais.

P.I.C.

Praia Grande, 1º de dezembro de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA